

1500905-06.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... afirmou que tem condenação por tráfico e por roubo. Sobre os fatos, alegou que adentrou na loja e apenas esbarrou na caixa do televisor dentro da loja e quando gritaram "pega ladrão", ficou com medo e saiu correndo.

A testemunha Gustavo em juízo afirmou que vendedores viram o réu saindo com a televisão sob o braço e então foram atrás dele para recuperar o aparelho.

A testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500905-06.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500905-06.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061419/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, AN5101-1/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, 2061419 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON LOPES OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

EDSON LOPES OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 155 "caput" cc artigo 14, inciso, II, ambos do Código Penal, porque no dia 05 de março de 2022, por volta das 12:30, nas dependências do estabelecimento "Casas Bahia", na Av. Nove de Abril, no 1995, Centro, nesta cidade, tentou subtrair, um aparelho televisor Semp, Roku, 32 polegadas, avaliado em R\$ 1.499,00, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, o réu adentrou na loja , apoderou-se de uma caixa contendo o televisor e empreendeu fuga, mas um funcionário da loja presenciou a cena e passou a persegui-lo e ao ser abordado o réu dispensou a caixa e fugiu, mas a polícia militar foi acionada e em buscas nas proximidades o réu foi encontrado e detido. Recebida a denúncia em 17 de março de 2022 (fls. 105), o réu foi citado às fls.114 e apresentou defesa escrita às fls. 127. O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 128. As testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado (fls. 189). O Ministério Público requereu a procedência do pedido. (fls. 201/203)) O réu em memoriais requereu sua absolvição por falta de provas e subsidiariamente a diminuição máxima em vista da tentativa (fls. 207)

É o relatório.

Decido.

O réu em seu interrogatório afirmou que tem condenação por tráfico e por roubo. Sobre os fatos, alegou que adentrou na loja e apenas esbarrou na caixa do televisor dentro da loja e quando gritaram “pega ladrão”, ficou com medo e saiu correndo.

A testemunha Gustavo em juízo afirmou que vendedores viram o réu saindo com a televisão sob o braço e então foram atrás dele para recuperar o aparelho.

A testemunha Antônio afirmou que era vendedor das Casas Bahia e viu o réu mexendo nos televisores e em certo momento ele pegou um caixa com um televisor e saiu correndo, sendo que a testemunha saiu atrás dele e conseguiu alcançá-lo, momento em que o réu dispensou a caixa e fugiu, mas a polícia militar foi acionada e em diligência nas proximidades conseguiu detê-lo.

A testemunha Luciano afirmou que também era vendedor das Casas Bahia e viu Antônio sair correndo da loja e foi atrás dele ver o que estava acontecendo e viu o réu deixando a caixa no chão e fugindo.

O policial militar afirmou que foi acionado sobre uma tentativa de furto e foi passada a característica do criminoso e local onde ele seguiu, em diligência o réu foi encontrado e detido. Com ele nada foi encontrado. O réu alegou que apenas foi entregar o currículo na loja, mas levado até o estabelecimento foi prontamente reconhecido.

A procedência do pedido é de rigor, pois, o réu foi detido logo após furtar o televisor, sendo perseguido quando fugiu do estabelecimento comercial, não havendo absolutamente dúvida alguma sobre a materialidade ou autoria.

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase de aplicação da pena não vislumbro motivos para ao aumento da pena-base, assim a fixo em 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa no piso legal.

Na segunda de aplicação da pena, considerando-se que o réu é reincidente (fls. 119) aumento a pena em 1/6, chegando-se a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa no piso legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, em vista da tentativa, reduzo a pena em 1/3, chegando-se a pena de 09 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 07 dias-multa no seu piso legal.

O regime inicial será o semi-aberto, tendo em vista ser o réu reincidente.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o fim de CONDENAR EDSON LOPES OLIVEIRA como incurso no art. 155 “caput” cc. artigo 14, inciso, II, ambos do Código Penal, a pena de 09 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semi-

aberto.

O réu poderá recorrer em liberdade.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Oportunamente, oficie-se o TRE
PI

Cubatão, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA